

جريمة القتل بالسم

شدد القانون على عقوبة القتل بالسم بالنظر لما تنطوى عليه هذه الوسيلة من خسة و غدر فضلا عن أنه لا يسهل على المجنى عليه اكتشافها و يتطلب قانون العقوبات المصرى لتوافر هذه الحالة أن يموت المجنى عليه نتيجة للتسمم بخلاف القانون الفرنسى الذى نص على ان مجرد إعطاء السم يعد فى حد ذاته جريمة تامة ولو لم تعقبه وفاة المجنى عليه مما يعنى اختلافا جوهريا فى قواعد التجريم بين كل من قانون العقوبات الفرنسى فيما يتعلق بهذه الجريمة

وسيلة القتل بالسم:

يقصد بالسم كل مادة تؤثر فى الجسم تأثيرا كيميائيا يؤدى إلى الوفاة دون توقف على شكل هذه المادة أو مصدرها نباتا أو حيوانا أو معدنيا أو سرعة تأثيرها على جسم الإنسان ويستوى أن تكون هذه المادة سامة بطبيعتها أو تنقلب إلى سامة إذا اضيفت إليها مادة أو مواد أخرى أو إذا أعطيت فى ظروف تؤدى بها إلى إحداث الوفاة

القصد الجنائى:

تجدر الإشارة إلى أن القصد الجنائى فى جريمة القتل بالسم لا يختلف فى عناصره عن القصد فى القتل البسيط إلا أنه فى القتل بالسم يجب التحقق من علم الجانى بأن المادة سامة للإنسان فإذا ثبت أنه اعتقد أنها ضارة بالجسم فقط انتفى قصده الجنائى ولو ثبت علمه بأن المادة سامة للحشرات أو الحيوان فيجب أن يثبت علمه اليقيني بأن المادة سامة للإنسان

الطبيعة القانونية للقتل بالسهم:

يعد القتل بالسهم ظرفا عينيا أو ماديا يتصل بالركن المادية للجريمة وبالتالي فإن أثره يمتد إلى كل من أسهم في جريمة القتل فاعلا كان أو شريكا علم به أو لم يعلم

عقوبة القتل بالسهم:

العقوبة المقررة للقتل بالسهم هي عقوبة الإعدام وذلك طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات

وبذلك يتضح ان جريمة القتل بالسهم تمثل صورة خاصة من صور الاعتداء على النفس لما تتسم به من خفاء الوسيلة ودقتها مما يضاعف من خطورتها ويجعلها محل عناية خاصة من المشرع وقد تناول الفقه والقضاء احكامها بما يضمن تحقيق الردع وحماية الحق في الحياة وتحديد المسؤولية الجنائية على نحو واضح يضمن حسن تطبيق النصوص في الواقع العملي